

1505288-78.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... da pena. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Recurso da Defesa - Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material - Inadmissibilidade - "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima - Igualmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505288-78.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505288-78.2022.8.26.0228 - Controle n. 2022/000483

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEYBSON GUILHERME SANTANA FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

GLEYBSON GUILHERME SANTANA FERREIRA, qualificado às fls. 24//25, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, porque, no dia 03 de março de 2022, por volta das 05h45min, na Rua Santo Antônio, nº 219, Centro, nesta cidade e Comarca de Diadema, agindo em concurso e unidade de designios com indivíduo desconhecido, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho celular marca Samsug, pertencente à vítima Weydiland Luzia Barbosa, bem como veículo Reanult/Kwid, de placas DKU-7013, uma carteira com documentos pessoais e cartões bancários e um aparelho celular da marca Xiaomi, bens pertencentes à vítima Lucas Almeida Ishiyama de Riccio. Em 04 de março de 2022, foi proferida decisão pela qual foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do réu (fls. 62/66).

A denúncia foi recebida em 20 de abril de 2022 (fls. 124/125).

O réu foi citado (fls. 181/182) e, às fls. 131/132, respondeu à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 134/135), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas e interrogado o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes.

Em alegações finais, resumidamente, a D. Representante do Ministério Público requereu a procedência do pedido, apontou que materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial juntado aos autos e pelos relatos das vítimas e da testemunha policial. Pontuou que a autoria também é inequívoca, que as vítimas informaram que o réu foi a pessoa que realizou a abordagem e que estava armado, asseverou que o próprio réu admitiu o delito. No tocante à dosimetria da pena, requereu que seja reconhecido o concurso formal de crimes, e que, embora seja o réu tecnicamente primário e confesso, deverá incidir no caso tanto as causas de aumento de pena pelo uso de arma de fogo e também pelo concurso de agentes. Por fim, requereu a fixação de regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Já a D. Defesa, em suma, pleiteou a absolvição do réu ante à fragilidade da prova, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, pontuou que não foi apreendida arma de fogo em poder do réu e que a confissão do acusado não poderá ser o único elemento considerado para ensejar sua condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, pontuou que o réu é primário e de bons antecedentes e requereu o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante em segunda fase. Por fim, requereu a fixação de regime inicial menos gravoso para início do cumprimento da pena, bem como que fosse deferido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/11), autos de exibição, apreensão e entrega (fls.18/19), laudo pericial da arma apreendida (fls.164/168), laudo do local dos fatos (fls. 169/176) e pela prova oral produzida em audiência.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Ouvido em Juízo, o réu confessou os fatos. Disse que o comparsa que estava com ele no momento do assalto não era o mesmo que estava no momento em que a polícia chegou. No momento do roubo, estava de moto com mais um rapaz e viram o carro, que ele desceu da moto e anunciou o assalto, que o comparsa foi do lado do passageiro e falou com a vítima mulher, que estavam armados, que levaram o carro numa garagem e a arma foi dispensada, que estava levando o carro até outra garagem no momento em que foi abordado, que os pertences da vítima mulher ficaram com o comparsa, que não conhecia os policiais antes dos fatos, que quem estava com arma de fogo era seu comparsa, que se arrepende muito do crime, que está fazendo sua família sofrer muito em razão disso.

A confissão do réu, ademais, foi corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Weydiland Luzia Barbosa narrou que estava chegando com Lucas por volta das 5h da manhã, que ficaram conversando dentro do carro para se despedir, que veio uma moto na direção deles com duas pessoas, deram a volta no carro, pararam e anunciaram o assalto, que seu amigo Lucas desceu do banco do motorista e ela ficou dentro do carro porque não estava entendendo o que estava ocorrendo, que um dos assaltantes entrou no carro e começou a gritar com ela perguntando se ela era polícia e se queria morrer, que ela pediu apenas que ele entregasse sua chave, pois não tinha como entrar em casa, mas o assaltante ficou gritando, que encontraram o veículo no mesmo dia, no período da tarde, que foram realizadas tentativas de compras em seus cartões roubados até um mês depois do roubo, mas não foram autorizadas porque os cartões já estavam cancelados, que acompanharam a localização do celular da depoente pelo celular da policial que os atendeu, que em determinado momento ficaram parados cerca de 10 minutos, que o veículo foi localizado de acordo com a localização do celular da vítima, que os bens de seu amigo foram recuperados, mas os dela não, que acredita que seus bens ficaram em poder do assaltante que ficou na moto, acredita que passou pouco mais de

meia hora entre o momento do roubo e o momento em que se iniciou a perseguição do veículo, que na delegacia reconheceu a pessoa de Gleybson, que foi o assaltante que entrou no carro, que pôde conversar com ele cara a cara porque quando ele entrou ela ainda estava dentro do carro, que na delegacia também fez o reconhecimento dos bens do seu amigo, que ficaram na delegacia o dia todo e, posteriormente, foram buscar o veículo na comunidade em que se encontrava, que se lembra que o réu era moreno, devendo ter pouco mais de 1.70 de altura, que era magro e jovem, acredita que o réu tenha no máximo 25 anos, que não se recorda de ter visto tatuagens, pois o réu estava com blusão de frio, que o réu era o garupa da moto e foi ele quem desceu e anunciou o assalto, que ele chegou portando arma de fogo, que não sacou a arma, mas levantou a blusa e mostrou que havia uma arma no cóis da calça, que o ato de mostrar a arma deixou a depoente e Lucas com muito medo, que começaram a ameaçar dizendo: "Cala a boca. Você quer morrer? Você é polícia?", que uma vizinha apareceu na sacada e os ajudou a chamar a polícia, que conseguiu reembolsar a maioria dos valores passados em seu cartão, exceto um valor de R\$ 400,00, que seu celular valia em torno de R\$ 3.500,00, que era um Samsung S9 Plus, apresentados os 03 indivíduos para reconhecimento apontou o de n. 01 (réu) como sendo o autor dos fatos.

Já a vítima Lucas Almeida Ishiyama de Riccio narrou que foi deixar sua amiga em casa, por volta das 5h da manhã, que passou uma moto, fez uma meia volta e voltou, que na moto estavam dois rapazes, que o garupa desceu, mostrou uma arma, mandou sair do carro, que foi muito rápida a ação, que ficou um pouco sem reação, mas desceu do carro, que sua amiga ainda tentou pedir sua chave e disse que foi ameaçada, que os assaltantes chegaram a perguntar se a vítima era policial, que do depoente levaram veículo, carteira com documentos e cartões, celular, que a maioria dos seus pertences foram recuperados, mas levaram o som do carro, e alguns pertences que estavam dentro do carro, como um perfume, por exemplo, que tinha um localizador no celular de sua amiga e foi acionado pela polícia, que a polícia seguiu o trajeto do localizador, que foram na delegacia e depois foram levados ao local onde foi encontrado o carro e realizada a perícia para que retirassem o veículo, que acredita que por volta de umas 10h já foram comunicados de que o veículo havia sido recuperado e uma pessoa capturada, que conseguiu visualizar o indivíduo que anunciou o assalto porque ele chegou bem perto, que não prestou muita atenção no que estava pilotando a moto porque ele ficou ali só esperando, que ambos indivíduos estavam armados, que o garupa que anunciou o assalto era magro, estatura média, pardo, estava com cabelo espetado na ocasião, que era uma pessoa jovem, acredita que na faixa etária de uns 20 anos, que o piloto fez menção a estar armado e garupa estava de fato com uma arma na mão, que no momento da abordagem eles falavam "perdeu, perdeu" e mandaram descer do veículo, que no momento em que fez o reconhecimento na delegacia não tinha dúvidas, que quando desceu do carro o garupa da moto entrou no carro, que sua amiga também levantou, mas voltou para tentar pegar sua chave, que o bandido achou que sua amiga estava armada, que sua amiga não recuperou nenhum de seus bens, que ficou em choque quando viu a arma de fogo. Apresentados 03 indivíduos para reconhecimento, apontou a pessoa de n. 02 (figurante) como sendo autor dos fatos.

Além disso, os depoimentos das vítimas foram corroborados pelo testemunho do policial responsável pela prisão em flagrante.

Com efeito, em depoimento bastante seguro, a testemunha Rovani de Souza Manfrin, policial militar, informou que estavam em patrulhamento no dia dos fatos e receberam informação via rádio sobre o roubo de um Renault Kwid e que estavam rastreando pelo celular da vítima na área que o depoente trabalhava, que quando estava entrando na via, viu o veículo no contra fluxo, que deu sinal de parada, mas o indivíduo acelerou e passou por ele, que quando passou pelos policiais o indivíduo estava com uma mão no volante e outra em um objeto, que foi muito rápido, mas parecia ser uma arma, que o depoente efetuou um disparo que acertou o vidro e não

acertou o réu, que o indivíduo abandonou o veículo e se iniciou uma perseguição, que conseguiram pegar o indivíduo após breve perseguição a pé, que a moto também era produto de roubo e ficou apreendida, que no dia dos fatos não conseguiram alcançar o comparsa, que o réu informou no momento que estava sendo guiado pelo da moto e que levariam o carro para desmanche, que no distrito policial chegou a ser apresentado aos policiais imagens do roubo que estavam com as vítimas, que não conhecia o réu antes dos fatos, que a policial Mônica estava junto com ele no momento dos fatos, que o réu admitiu informalmente o roubo, que não localizaram a arma, acreditando que o réu dispensou durante a tentativa de fuga, que no distrito policial as duas vítimas reconheceram o réu como sendo autor dos fatos, que foram recuperados apenas os bens da vítima Lucas.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras do policial, que atuou de maneira tão direta, não podem ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhe depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando presta contas de suas diligências.

Ademais, nada existe nos autos indicando que as vítimas ou o policial conhecessem o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Aliás, o próprio réu nada falou nesse sentido.

Verifica-se, portanto, que, no dia dos fatos, as vítimas estavam na via pública, dentro do automóvel Renault/KWID de placas DKU-7013, quando uma motocicleta com dois indivíduos parou, o garupa desceu e, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que as vítimas entregassem o automóvel e seus itens pessoais, evadindo-se na sequência. As vítimas chamaram a polícia e conseguiram rastrear o réu pelo celular de uma das vítimas, efetuando sua prisão em flagrante na posse do veículo furtado e dos bens da vítima Lucas. As vítimas foram, então, conduzidas até a delegacia de polícia e reconheceram, sem sombra de dúvidas, o réu Gleybson como sendo um dos autores do roubo, sendo novamente positivo o reconhecimento pela vítima Weydiland em Juízo. Nessas condições, a condenação do réu pela prática do crime de roubo é a medida de rigor que se impõe.

Observo, apenas, que, embora a vítima Lucas não tenha reconhecido o réu em Juízo, o que se justifica pela passagem do tempo, ele foi firme ao dizer que o reconheceu na Delegacia de Polícia, logo após os fatos. Além disso, o próprio réu confessou a autoria delitiva e foi reconhecido nesta sede pela outra vítima.

Ainda, o concurso de pessoas e o emprego de arma também ficaram bem demonstrados pela prova oral, não podendo, portanto, cogitar de afastamento.

Quanto à qualificadora da arma de fogo, ressalto que o fato de não ter sido apreendida e periciada não enseja o afastamento da mencionada majorante, porque as vítimas foram uníssonas no sentido de que os roubadores estavam armados e não existe motivo nos autos para desacreditar as suas palavras.

Ressalto que, se o depoimento das vítimas tem força suficiente para ensejar o reconhecimento da autoria e consequente condenação, com mais razão deve ser aceito para justificar o aumento da pena. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo duplamente majorado – Recurso da Defesa – Preliminar de ausência de apreensão e perícia do objeto material – Inadmissibilidade – "A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima – Igualmente para a configuração da causa de aumento utilização de arma de fogo, bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que esta não seja apreendida – Preliminar rejeitada. Mérito Absolvição por insuficiência probatória – Improcedência – Os depoimentos da vítima e testemunhas, são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Participação de menor importância – Não cabimento – Réu que exerceu participação relevante na empreitada criminosa, já que, juntamente com seus comparsas, serviu de motorista para estes para o sucesso da empreitada criminosa – Afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo – Inviabilidade – Majorante comprovada pelo depoimento da vítima – Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova –

Precedentes STF - Pretendida fixação de regime prisional mãos brando - Inviabilidade - A gravidade dos fatos justificam o regime inicial fechado - Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não se apresenta socialmente recomendável - Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0015266-60.2017.8.26.0348; Relator Des. Sérgio Ribas; 8ª Câmara. Direito Criminal. Julgamento: 23/10/2019).

Deste modo, não se pode afastar a incidência das referidas causas de aumento. Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes. Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa para cada um dos crimes. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, no entanto, esta não tem o condão de alterar a pena, uma vez que já fixada no mínimo legal, a teor do disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, exaspero a pena em 1/3, nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, totalizando em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa para cada um dos crimes.

Comprovado, ainda, o emprego de arma de fogo, como já mencionado, aumento a pena na proporção de 2/3, chegando a 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa para cada um dos crimes, que torno definitiva, à minguia de outros elementos que tenham o condão de alterá-la.

Deixo de aplicar uma única exasperação da reprimenda, com fulcro no artigo 68, par. único, do CP, em função da gravidade concreta da conduta (roubo praticado por dois agentes, na via pública, envolvendo subtração de veículo - bem de elevado valor - e com a utilização de uma arma de fogo) e por entender que configuraria violação ao princípio da proporcionalidade e da individualização das penas. Sobre o tema, a jurisprudência:

"Pois é perfeitamente admissível a aplicação cumulada entre a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo com as demais previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, eis que o legislador não fez qualquer ressalva nesse sentido e admitir-se o contrário resultaria em situações injustas para com aquele que comete roubo mediante arma de fogo, mas sem concorrer com qualquer outra circunstância judicial prevista no dispositivo retro mencionado, haja vista que ele seria punido com o mesmo rigor que aquele que pratica a infração penal utilizando revólver e em concurso de agentes, por exemplo. Verifica-se, também que a previsão constante do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, trata-se de mera faculdade do Magistrado, podendo assim, não ser aplicada conforme a necessidade indicada no caso concreto, como se faz no presente, diante da gravidade da conduta dos acusados, a merecer maior rigor na aplicação da lei penal. Se está diante, portanto, ao contrário do alegado pela combativa defesa, de faculdade do Magistrado e não um dever legal." (TJSP; Apelação Criminal 1501387-22.2019.8.26.0224; Rel. Des. FREITAS FILHO; j. 05/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020).

Considerando, ainda, que mediante só uma ação o réu cometeu dois roubos (duas vítimas), aplica-se no caso a regra do concurso formal (art. 70, CP), razão pela qual exaspero em 1/6 a pena fixada, chegando a pena definitiva de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e ao pagamento de 24 dias -multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, que é o único compatível com o quantum da pena e com a gravidade da conduta concreta: roubo em plena via pública, com o emprego de arma, o que gera grande insegurança social e muitas vezes tem consequências verdadeiramente trágicas.

Impossível, ainda, aplicar disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, ou seja, desde

o flagrante até a presente decisão, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu GLEYBSON GUILHERME SANTANA FERREIRA à pena a 10 anos , 04 meses e 13 dias de reclusão e ao pagamento de 24 dias -multa, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 21 dias-multa, por se achar incurso no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois tal medida é incompatível com o presente decreto condenatório e com o regime fixado para o início do cumprimento da pena.

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Condeno o acusado, por fim, ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei, observando a regulamentação dada pelo artigo 1.094, inciso I, das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça.

Com relação ao veículo e bens pessoais das vítimas, anoto que já foram restituídos (fl. 18). Com relação à arma apreendida, oficie-se autorizando sua devolução à

Polícia Militar do Estado de São Paulo por não mais interessar à persecução penal.

Com relação à motocicleta apreendida, passados 90 dias do trânsito em julgado, não sendo comprovada a propriedade por terceiro de boa fé, deve a Autoridade de

Trânsito proceder nos moldes do que determina o CTB, salvo se estiver apreendida em outro processo, devendo lá ser decidido o seu destino.

Publique-se. Intimem-se as partes.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA